

9º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 05125-2020-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTREJON SANGAY HEINER ENRIQUE
ESPECIALISTA : RUEDA MOLINA JOHNNY MITCHEL
DEMANDADO : RETES SCHULER, OSCAR JAVIER
VASQUEZ CONTRERAS, ANDREA CECILIA
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

RESOLUCIÓN NRO. DIECINUEVE

Miraflores, 11 de octubre de 2025.-

AUTOS Y VISTOS. Dando cuenta al escrito 103132-2025, presentado por el ejecutante BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK; A lo expuesto, conforme al estado del proceso, **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- Que, conforme se advierte el ejecutante, solicita que se saque a convocatoria de remate respecto al inmueble materia del proceso y estando que mediante **Resolución Administrativa N° 268-2016-CE-PJ** de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: i) el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, ii) la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

SEGUNDO.- Que, la Resolución Administrativa N° 015-2020-CE-PJ de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva N° 001-2020-CE-PJ, denominada “Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial” y el procedimiento denominado “Ejecución del Remate Electrónico Judicial”; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley N° 30229.

TERCERO.- Que, a través de la Ley N° 32297 publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, *Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley*

Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.

Entre los diversos artículos que han sido modificados en la ley n°30229 figuran los artículos 1, 12, 13, 15, y 16 que se detallan a continuación:

“Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos **a cargo de Martillero Público hábil**, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales.

[...]

Artículo 12. Condiciones para remate por internet

El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

[...]

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización, **nombrando al Martillero Público en forma correlativa**.

[...]

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá que el remate se realice de manera presencial o la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por Martillero Público hábil, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

Artículo 13. Ausencia de ofertas

13.1 En caso de que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, **el Martillero Público a cargo lo declara desierto**. En este supuesto, el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción en un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial.

[...]

Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

[...]

b) Publicidad de convocatoria. [...]

Adicionalmente, el Martillero Público, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

[...].

Artículo 16. Adjudicación

[...]

Una vez verificado el pago y la identidad del usuario postor ganador, así como el pago de honorarios al Martillero Público, el REM@JU expide y entrega el certificado digital de postor ganador, que contiene las formalidades del artículo 738 del Código Procesal Civil autenticado por el Martillero Público o fedatario juramentado informático, el cual tiene la misma validez y efectos que el acta de remate, regulada por el código acotado. Copia del certificado se adjunta al expediente”.

CUARTO.- Que, teniendo en consideración las modificaciones realizadas a la Ley N°30229 y que han sido expuestas precedentemente, la figura del Martillero Público (Órgano de Auxilio Judicial) ha sido nuevamente incorporada a los Remates Judiciales, la misma que había sido suprimida a la dación de la citada ley, significando con ello, que los remates judiciales electrónicos (**REMAJU**) a partir de la entrada en vigencia de dicha norma estarán a cargo del Martillero Público hábil quien se encargará entre otros aspectos; **i)** declarar desierto el remate en caso no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base; **ii)** efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios; y, **iii)** autenticar el certificado de postor ganador.

QUINTO. - Conforme es de apreciarse estas modificatorias realizadas a la norma por el legislador eran ejecutadas por el propio sistema informático del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos; sin embargo, el creador de la norma ha creído conveniente incorporar al Martillero Público para darle mayor transparencia y eficiencia, el mismo que se encuentra en la obligación de inscribirse en el Registro Administrativo de la Sunarp y ante la Cámara del Martillero Público creada para tal efecto.

SEXTO.- Dicho esto y teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aún no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo

ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, toda vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos, más aún que el presente se encuentra con principio de ejecución y es de aplicación la segunda disposición final del Código Procesal Civil, que prescribe que *“Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, **continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado**”* (el subrayado es nuestro).

Por los fundamentos antes expuestos, **SE RESUELVE:**

- A. CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado: asentamiento humano villa maría del triunfo, jirón Jorge Chávez N° 396, mz. C3, lote 11B, unidad inmobiliaria N° 1, sector villa maría del triunfo, distrito de villa maría del triunfo, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica P03218418 del registro de la propiedad de inmueble de Lima
- B.** En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

INMUEBLE DADO EN GARANTIA

- 1) asentamiento humano villa maría del triunfo, jirón Jorge Chávez N° 396, Mz. C3, Lote 11B, unidad inmobiliaria N° 1, sector villa maría del triunfo, distrito de villa maría del triunfo, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica P03218418 del registro de la propiedad de inmueble de Lima.

2) **DESCRIPCIÓN:**

Se trata de un terreno urbano, sobre el cual se ha construido una casa de 02 pisos y azotea

3) **CARGAS Y GRAVAMENES:**

partida electrónica Nro. P03218418: **ASIENTO 00012:** Se constituye **HIPOTECA** sobre el presente inmueble a favor del BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK, hasta por la suma de US\$ 310,080.00 (trescientos diez mil ochenta con 00/100 dólares americanos.)

4) **TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA:**

valorización obrante en autos, valorizado en la suma de **US\$ 233,750.46 (doscientos treinta y tres mil setecientos cincuenta con 46/100 dólares americanos)** debiendo tenerse como **BASE DE LA POSTURA:**

- a. **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura, será las dos terceras del valor de la tasación, ascendente a la suma de **US\$ 155,833.64 (ciento cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y tres con 64/100 dólares americanos).**
- b. **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente **US\$ 132,458.59 (ciento treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho mil con 59/100 dólares americanos).**
- c. **EN TERCERA CONVOCATORIA:** la base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **US\$ 112,589.80 (ciento doce mil quinientos ochenta y nueve con 80/100 dólares americanos).**

- 5) **OBLAJE:** Debiendo el postor cumplir con: **a)** oblar el diez por ciento de la tasación efectuada mediante depósito electrónico en la moneda de la tasación conforme al artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229 ¹, **b)** el arancel judicial correspondiente.

¹ **Artículo 17.- Pago de oblaje**

17.1 El pago del oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien.

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago del oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

- 6) **PUBLICACION:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15^{o2} de la Ley N° 30229 ; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, **precisándose que las coordinaciones para su diligenciamiento deberán ser coordinados directamente por la parte ejecutante.**
- 7) **Al escrito con código de ingreso N° 48103-2025** presentado por Oscar Javier Retes Schuler; téngase por designado a los letrados que indica y por variado el domicilio procesal en la casilla física N° 8946 y la Casilla Electrónica N° 388 del SINOE.
- 8) **Al escrito con código de ingreso N° 42288-2025** A lo informado de la renuncia del patrocinio del ejecutado Oscar Javier Retes Schuler, téngase presente
- 9) Avocándose al conocimiento del proceso, el Señor Juez que suscribe e interviniendo el especialista legal que da cuenta por disposición superior.

NOTIFÍQUESE conforme a ley. -

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y del oblaje, correspondientes.

² .- **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

9º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 05125-2020-0-1817-JR-CO-09
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTREJON SANGAY HEINER ENRIQUE
ESPECIALISTA : RUEDA MOLINA JOHNNY MITCHEL
DEMANDADO : RETES SCHULER, OSCAR JAVIER
VASQUEZ CONTRERAS, ANDREA CECILIA
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

RESOLUCIÓN NRO. VEINTE

Miraflores, 22 de mayo del 2026.-

Dando cuenta el escrito N° (22113-2026) presentado por el ejecutante BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK; A lo expuesto, y advirtiéndose en autos que a fojas (981 al 983) se ha notificado a las partes procesales, sin que hayan formulado oposición contra la resolución número diecinueve de fecha 11 de octubre de 2025, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 123 del Código Procesal Civil, **SE RESUELVE:**

- 1. DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número diecinueve de fecha 11 de octubre de 2025.
- 2. En consecuencia; PROCÉDASE A LA PUBLICACIÓN** en el Portal Web del Poder Judicial – REM@JU el aviso de convocatoria a remate electrónico por el plazo de diez días, en conformidad con lo previsto en el artículo 15 del reglamento de la Ley N° 30229, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate a la Especialista Legal de Actos Externo; con los términos ordenados por resolución número diecinueve de fecha 11 de octubre de 2025; debiendo el ejecutante coordinar el pegado de aviso en el inmueble con el comisionado del Distrito Judicial de Lima Sur, de acuerdo al cronograma que se detallará una vez publicado el remate, bajo su responsabilidad.
- 3. Notificándose.-**